

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2023년도-110	처분요구일자	2023-10-26
처 분 종 류	감봉, 개선, 권고, 통보		
관 계 부 서	㉠, ㉡, ㉢, ㉣		
제 목	민원 업무 처리 부적정		

지 적 내 용

1. 업무 개요

㉠ ㉡팀은 ○○을 수립하고 ○○ 등을 운영하고 있다. 그리고 소속 팀원 ㉢은 #####년 #월 #일 현 부서로 전보되어 #####년부터 ○○ 계획 및 관리' 업무를 수행하고 있다.

한편, ㉢ ㉣팀은 전사 민원을 총괄 관리하는 부서로서 민원 행정과 제도를 계획 및 관리하고 있으며, ㉣ ㉤팀은 임직원에 대한 보건관리의 일환으로 '민원응대 직원 보호 매뉴얼'을 제작하였다.

2. 관계법률(규정) 및 판단기준

인천국제공항공사(이하 “공항공사”라 한다) 직원은 「민원처리규정」제4조(민원 처리 담당자의 의무)에 따라 민원을 처리할 때에는 담당 민원을 신속·공정·친절·적법하게 처리하여야 하며, 「인사규정」 제41조(품위유지의 의무)에 의하면 직무의 내외를 막론하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다. 그리고 공항공사는 「인권규정」제12조(여객의 인권 보호)에 의거 인천공항을 이용하는 여객의 개인정보보호 및 인권 존중을 위하여 노력하여야 한다.

민원행정과 관련하여 공항공사는 「민원 처리에 관한 법률」제38조(민원 행정 및 제도개선 계획 등)¹⁾에 의거 연간 ‘민원행정 및 제도개선 추진계획

1) 제38조(민원행정 및 제도개선 계획 등) ① 행정안전부장관은 매년 민원행정 및 제도개선에 관한

(안)’을 수립하여야 하며, 해당 계획(안)에는 민원 담당자의 역량 제고 방안과 「산업안전보건법」 제41조(고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치 등)²⁾에 따른 민원담당 직원의 보호프로그램이 포함되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 민원담당자의 부적절한 민원 응대

㉠은 #####년 #월 장애인임을 주장하는 ○○(민원인A)으로부터 ○○로 인한 장애인 주차구역 진출입 간섭에 대한 민원을 국민신문고를 통해 2회³⁾, 고객의 소리를 통해 1회⁴⁾ 접수 후 ○○변경하여 통행의 불편을 해소할 예정이라고 답변한 바 있다.

한편, #####. #. #. ○○(민원인B)은 인천공항 제2여객터미널의 ○○⁵⁾로 인하여 장애인으로서 휠체어 통행이 불가함을 국민신문고를 통해 민원을 제기하였다. ㉠은 현장조사결과 개선이 필요함을 확인하고 예산확보를 통해 ○○를 조정할 예정임을 답변하였다.

이에 ○○(민원인B)은 국민신문고 민원 답변에 대하여 추가 질의를 하고자 #####. #. #. ㉠과 전화통화를 하였고, ㉠은 ○○(민원인B)을 ○○(민원인A)과 동일인으로 오인⁶⁾하여 다음과 같이 부적절한 언행으로 응대하였다.

① 민원인 및 민원내용에 대한 정확한 확인 없이 다른 사람으로 추정하여

기본지침을 작성하여 행정기관의 장에게 통보하여야 한다.

② 행정기관의 장은 제1항에 따른 기본지침에 따라 그 기관의 특성에 맞는 민원행정 및 제도개선 계획을 수립·시행하여야 한다.

2) 제41조(고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치 등) ① 사업주는 (중략) 서비스를 제공하는 업무에 종사하는 고객응대근로자에 대하여 고객의 폭언, 폭행, 그 밖에 적정 범위를 벗어난 신체적·정신적 고통을 유발하는 행위로 인한 건강장해를 예방하기 위하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 필요한 조치를 하여야 한다.

3) ‘국민신문고’는 국민권익위원회가 운영하는 온라인 국민참여포털임. 민원인 ○○의 민원은 동일내용으로 신청번호 1AA-#####(#####.##.##.) 및 신청번호 1AA-#####(#####.##.##.)로 2회 접수됨

4) ‘고객의 소리’는 공항공사가 운영하며 서비스에 대한 질문 및 불편사항에 대하여 처리. 민원인 ○○의 민원은 신청번호 A#####-#####(#####.##.##.)로 1회 접수됨

5) ○○ 구조물

6) ○○ 업체(○○ 회사) 측 확인결과 ○○이 ○○의 신원을 인지하지 못한 상태에서 ‘##년 ##월 민원인 ○○과 동일인임을 추측하여 ○○에게 말함

일방적으로 응대

② 민원응대 과정에서 불필요한 민원인의 신상 정보(장애인 등)를 언급함

통화 중 ㉠의 발언

- ○ ○

③ 민원인이 질문하고 있는 중 민원인의 동의 없이 5분 후 다시 전화하겠다고 하며 전화 종료

○○(민원인B)은 위 #####. ##. ##. 통화와 관련하여 ‘황당함, 모욕감, 실망감, 분노 등’을 느꼈음을 주장하며, 장애인의 인권을 침해한 ㉠을 징계하여 줄 것과 인권침해 및 차별행위에 대해 공항공사의 공식 사과문 게재 그리고 위자료 등 손해 배상을 요구하는 민원을 제기하였다.

㉠은 ○○ 업체 현장직원으로부터 ‘##년 ##월 민원을 제기한 ○○(민원인A)과 이 사건의 ○○(민원인B)이 동일인일 수 있다는 의견을 들은 상황에서 민원인을 오인하였다고 진술하였다. 또한 ○○(민원인A)가 인천공항 전반에 관한 민원을 제기하고 조치여부를 확인하는 등 장애인이 아님에도 장애인에 대한 사회적 배려와 민원제도를 악용⁸⁾한다고 생각하여 이에 대한 비판의 차원에서 부적절한 발언이 나왔다고 주장하였다.

그러나 ㉠은 ○○(민원인A)의 활동을 현장에서 직접 본 적이 없었고, 전화통화 등 직간접적인 방법으로 사실관계 확인을 위한 노력이나 주의 없이 단지 ○○사업 업체 현장직원의 추측성 전언⁹⁾만으로 ○○(민원인A)에 대한 신상정보를 확인하고 장애인은 아닐 것이라고 추정하였다.

7)

8) ‘민원제도의 악용’은 ○○의 의견이며, 민원인 ○○의 민원은 3차례 접수 및 답변 처리되었고 민원의 내용도 ○○에 불편함을 호소하는 정당한 민원임

9) ○○ 현장직원 확인서에는 ‘동일한 민원인이 아닐까 하는 생각을 전하였습니다.’, ‘동일한 사람이 아닐까 하는 추측성 발언은 ○○○이 ㉠에게 하였습니다.’라고 기재하였고, ㉠은 문답에서 ‘제가 기억하기로는 ○○가 너무도 명확하게 동일인이다’라고 진술함.

그리고 장애인인 ○○(민원인B)를 타인과 오인하였더라도, 민원담당자로서 민원내용과 관계없는 개인의 신상정보를 민원인에게 일방적으로 말하고 통화를 중단하는 등 공사 직원으로서 친절과 성실의 의무를 다하지 않았고 민원인의 권리¹⁰⁾를 침해하였다. 이러한 부적절한 언행은 「민원처리규정」 제4조(민원 처리 담당자의 의무) 및 「인사규정」 제36조(성실의 의무)를 위반한 것으로, 「인사규정」 제50조(징계의 사유) 제1호에 따른 ‘직무상의 의무를 위반하였거나 직무를 태만히 한때’에 해당한다고 판단된다.

또한, 민원인에게 “○○”라고 표현한 것은 「인권규정」 제12조(여객의 인권 보호)에서 규정하는 공항공사의 여객에 대한 인권 존중 노력을 훼손시키는 행위로 볼 수 있다. 이는 「인사규정」 제41조(품위유지의 의무)를 위반한 것으로 동 규정 제50조(징계의 사유) 제4호에 따른 ‘직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하였을 때’에 해당한다고 판단된다.

다만, ㉠의 부적절한 행위에 대한 징계 처분요구와 관련하여 다음 사항은 참작할 만 하다고 판단된다.

- ① ㉠은 첫 번째 통화 종료 후 민원인을 오인한 것을 확인하고, 바로(10분 후) 사과 전화를 하고, 같은 날 이메일을 통해 친절하게 민원 응대 받을 민원인의 권리를 침해하였음을 인정하고 재차 사과한 점
- ② 자신의 잘못된 행동으로 회사에 여러 모로 상당한 손해를 끼쳤다고 생각하고, 깊이 반성하고 있는 점
- ③ ㉠은 #####~#####년 건강 악화로 장기병가를 내었고, 이후 호전되었으나 #####~#####년 ‘○○’를 담당하며 다른 사람의 분노와 불친절 등을 매일 경험하면서 건강관리에 상당한 어려움과 스트레스를 받고 있었다고 주장하는 점

나. 민원행정 및 제도 관리 미흡

10) 「민원처리규정」 제5조(민원인의 권리와 의무) ① 민원인은 공사에 민원을 신청하고 신속·공정·친절·적법한 응답을 받을 권리가 있다.

㉔은 ㉕팀에서 약 ## 동안 공항공사의 전체 ○○ 민원 업무를 총괄 관리한 경험이 있는데도 불구하고, 이번 사건에서 감정적으로 다소 화가 난 상태에서 민원을 응대하였고 상당한 스트레스를 받고 있었다고 하였으나, 이러한 상황을 적절하게 통제할 수 있는 민원 응대 교육이나 민원 담당 직원 보호 프로그램에 대하여 안내 받지 못하였다.

민원행정 관리 측면에서 ㉔ ㉕이 수립한 연도별 ‘민원행정 및 제도개선 추진(안)’¹¹⁾에 따르면 민원교육의 경우 공항공사 내 자체 교육 프로그램 없이 국토교통부 등 대외 교육에 참여하는 것으로 계획되어 있고, 이마저도 #####년 이후 참여 실적은 없는 상황이다. 그리고 「민원처리규정」을 살펴보면, 해당 규정의 상위 법령인 「민원 처리에 관한 법률」에는 민원 처리 담당자의 보호조치 사항 등이 포함되어 #####. ##. ##. 개정·시행되었으나 「민원처리규정」에는 현재까지 미반영된 상태이다.

한편, 「산업안전보건법」제41조(고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 조치 등)에 따라 ㉔ ㉕팀에서 제작한 ‘민원응대 직원 보호 매뉴얼’은 현재 시행되고 있는 쿨링타임제도 및 전화녹음기능 제공에 대한 상세내용이 반영되어 있지 않고, 중단된 서비스 사항이 기재되어 있음을 확인하였다.

이에, 민원을 담당하는 직원의 업무처리 역량을 제고할 수 있는 교육 프로그램을 보완하여 시행하고, 「민원처리규정」 및 ‘민원응대 직원 보호 매뉴얼’의 개정을 통하여 민원행정 및 제도의 개선이 필요한 것으로 판단된다.

관계부서(관련자) 등 의견 및 검토결과

관계자(㉔)는 이번 일을 계기로 직무의 내외를 막론하고 감정에 좌우된 행동을 하지 않아야 함을 깨달았으며, 이와 같은 불미스러운 일이 재발되지 않도록 노력하고 반성하고 있다는 의견을 제시하였다.

11) ‘#####년도 민원행정 및 제도개선 추진계획(안)’(㉔-####, ####.##.##.) 및 ‘#####년도 민원행정 및 제도개선 추진계획(안)’(㉔-####, ####.##.##.)를 검토함

㉔(㉔팀)는 인사이동 등으로 인해 민원처리 담당자들이 지속적으로 바뀌고 있고, 장기간 담당하는 경우에도 민원처리 관련 공항공사 규정 및 상위 법령의 변경 사항에 대한 인지가 부족할 수 있어 교육 등 담당자 역량 제고 필요성에 공감하며, 「민원처리규정」에 미반영되어 있는 상위 법령 내용은 조속하게 개정 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

㉕(㉕팀)는 본 특정감사는 부적정한 민원응대 관련으로 이해하고 있으며, ‘고객 등 제3자의 폭언 등으로 인한 민원 응대 근로자의 보호’와는 거리가 있다는 입장이다. 다만, ‘민원응대 직원 보호 매뉴얼’제정한 이후 3년 이상 경과하여 연말까지 전문기관을 통해 보완이 필요한 사항을 검토하여 개정 예정이며, 이를 계기로 감정노동자 보호 매뉴얼 등을 다시 살펴볼 기회로 삼고 교육 및 홍보 등 필요한 부분은 추가 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 사장(㉑장)은 민원 응대 과정에서 부적절한 언행을 함으로써, 인사규정 제36조 성실의 의무를 위반(직무 태만)하고, 인사규정 제41조 품위 유지의 의무를 위반한 관련자에 대하여, 인사규정 제50조 제1호 및 제4호에 따라 ‘경징계_감봉’ 처분하시기 바랍니다. (경징계_감봉)

② 사장(㉒장)은 다수 민원이 발생하는 터미널 운영업무 특성을 감안하여 민원인 및 민원 처리 담당자의 의무와 권리가 준수될 수 있도록 부서원에 대한 관련 교육을 시행하시기 바랍니다.(권고)

③ 사장(㉓장)은 「민원 처리에 관한 법률」의 개정사항을 사규인 「민원처리규정」에 반영하시기 바라며(개선), 직원의 민원처리 역량을 제고할 수 있도록 민원처리 세부절차를 마련하고 장애인 민원인에 대한 인식 개선내용을 포함한 사내 민원처리 교육을 시행(통보) 하시기 바랍니다.

④ 사장(㉔장)은 ‘민원응대 직원 보호 매뉴얼’을 개정하고 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략